

1504317-76.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... dos bens, ambos constavam ser fruto de roubo, após a indagação sobre a origem dos bens, o réu confessou que o celular é fruto de roubo e não alegou nada sobre o veículo, visto isso, o denunciado foi conduzido ao distrito policial em que expôs falsamente seu nome.

Em audiência, a testemunha Armando Barbosa de Souza, policial militar, narrou em uníssono os mesmos fatos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1504317-76.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504317-76.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID PORFÍRIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

De acordo com a denúncia, entre os dias 25 e 29 de dezembro de 2021, e nesta última data, por volta de 20h45min, na Avenida Brasil, nº 500, Vila Margarida, nesta cidade de São Vicente, DAVID PORFÍRIO DA SILVA, RG 55.188.337 SSP/SP, filho de Jacilene Porfírio da Silva, nascido em 14/8/1999, natural de São Vicente/SP, residente na Rua Cinco, nº 22 fundos, Vila Margarida, nesta cidade, recebeu e conduziu, em proveito próprio, a motoneta Honda Biz 125 KS, placa DP05913, cor preta, ano 2006, avaliada em R\$ 5.775,00, pertencente a Selma de Lara Carvalho e à vítima Alexandre Vanderlei Hermel, que sabia ser produto de crime, conforme auto de exibição, apreensão e entrega (págs.19/20) e boletim de ocorrência (págs.17/18).

Segundo restou apurado, a motocicleta Honda Biz 125 KS, placas DP05913, ano 2006, de propriedade de Selma de Lara Carvalho, que estava na posse de Alexandre Vanderlei Hermel, foi objeto de roubo no dia 25 de dezembro de 2021, por volta de 01h00min, na Rua Djalma Dutra, altura do nº 100, Centro, nesta cidade, por um indivíduo armado, conforme B.O. nº 2773/2021 (págs.17/18).

No período acima descrito, o denunciado recebeu e conduziu o citado veículo, ciente de que era produto de crime.

No dia 29 de dezembro de 2021, por volta de 20h45min, na Rua D, Vila Margarida, nesta cidade, policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado conduzindo a motoneta.

Ao notar a viatura, DAVID empreendeu fuga, sendo perseguido e abordado na Avenida Brasil com a Rua H.

Aos policiais, DAVID identificou-se como LEONARDO APARECIDO ALMEIDA CARDOSO, sem exibir documento de identificação.

Em revista pessoal, em poder dele foi encontrado um aparelho celular Iphone, pertencente a Mayara Verissimo Passos Pasculli, produto de roubo ocorrido em Santos/SP (BO nº 3052/2021 - 7º DP).

Questionado sobre a origem do veículo, o denunciado afirmou que havia comprado o veículo pela quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais), há dois dias, de pessoa chamada Leandro, a qual teria adquirido a motocicleta num leilão.

Pesquisada a placa do veículo, verificou-se que era produto de roubo, conforme B.O. nº 2773/2021.

No momento da abordagem, populares começaram a tentar investir contra a guarnição na tentativa de resgate do denunciado, sendo necessário a utilização de munição química para a dispersão dos populares.

Por tais motivos, o denunciado foi preso em flagrante.

O réu foi preso em flagrante e a prisão convertida em preventiva (págs. 59/63). Recebida a denúncia em 18/01/2022 (págs. 86/87), o réu foi citado (págs. 105/106) e apresentou resposta à acusação (págs. 114/118).

Em juízo foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e interrogado o réu (pág. 164). Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs. 168/177), enquanto a Defensoria Pública pugnou pela não ocorrência do crime de falsa identidade, aplicando-se a pena mínima em caso de procedência (págs. 181/186).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Jorge Luiz Gea Correia, policial militar, narrou que no decurso de um patrulhamento no bairro Vila Margarida o réu foi avistado em uma motocicleta em alta velocidade, ensejando na suspeita por parte dos policiais que em breve acompanhamento realizaram a abordagem, além do veículo foi encontrado em posse do denunciado um aparelho celular, realizada a pesquisa dos bens, ambos constavam ser fruto de roubo, após a indagação sobre a origem dos bens, o réu confessou que o celular é fruto de roubo e não alegou nada sobre o veículo, visto isso, o denunciado foi conduzido ao distrito policial em que expôs falsamente seu nome.

Em audiência, a testemunha Armando Barbosa de Souza, policial militar, narrou em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega de farda.

Em interrogatório, o réu DAVID PORFÍRIO DA SILVA narrou que estava situado na

Avenida Brasil na comarca de São Vicente, dado momento que ele pediu para utilizar motocicleta de seu colega, no qual tinha ciência que era produto de crime, durante sua utilização o réu foi abordado pela polícia, sendo conduzido ao distrito policial em que expôs falsamente seu nome em virtude de estar foragido pelo crime previsto no artigo 157 do Código Penal.

A materialidade delitiva dos crimes de receptação e de falsidade quanto à identidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 1/3), conforme auto de exibição, apreensão e entrega (págs. 19/20), boletim de ocorrência (págs. 17/18), documentos (págs. 32/34 e 35/36) e pelo conjunto da prova oral colhida em ambas às fases da persecução penal, especialmente dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante.

Quanto ao crime de receptação do aparelho celular Iphone, pertencente à Mayara Verissimo Passos Pasculli, produto de roubo ocorrido em Santos/SP (BO nº 3052/2021 - 7º DP) e da motocicleta Honda Biz 125 KS, placas DP05913, ano 2006, de propriedade de Selma de Lara Carvalho que estava na posse de Alexandre Vanderlei Hermel, a autoria delitiva restou devidamente comprovada dado que os fatos narrados pelos policiais estão em consonância com os fatos narrados pelo réu em interrogatório, uma vez que ficou evidenciada que o denunciado, em interrogatório, confessou a compra do celular ciente que era produto de roubo e recebeu e conduziu a motocicleta com ciência que o veículo era produto de crime.

Quando ao crime de falsa identidade, a autoria delitiva restou devidamente evidenciada pela confissão do réu em sede de interrogatório, no qual está em conformidade com os fatos narrados pelos policiais e com o restante quadro probatório. Não há que se cogitar em atipicidade do fato, uma vez que o dolo consistiu justamente em ocultar sua verdadeira identidade, em razão de sua vida pregressa, inexistindo qualquer excludente de ilicitude nesse sentido.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena de 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante atinente à reincidência, diante da condenação anterior definitiva do acusado pelo crime de roubo majorado (autos nº 1503739-21.2018.8.26.0536), portanto exaspero a pena em 1/6 (um sexto) para atingir 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na fase derradeira, estão ausentes as causas de diminuição e aumento.

Em relação ao crime previsto no artigo 307, do Código Penal, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

No tocante a fase intermediária da dosimetria, presente a circunstância agravante atinente a reincidência, diante da condenação anterior definitiva do acusado pelo crime de roubo majorado (autos nº 1503739-21.2018.8.26.0536), exaspero a pena em 1/6 (um sexto) para atingir 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, estão ausentes as causas de diminuição e aumento.

Evidencia-se a presença de concurso material entre os crimes do artigo 180 e artigo 307, ambos do Código Penal, visto isso, nos moldes do artigo 69, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, executando

primeiramente a pena 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa de reclusão, e subsequentemente a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

O regime da pena é o semiaberto, devido à reincidência do réu pelo crime de roubo majorado (autos nº 1503739-21.2018.8.26.0536), observando os critérios previstos no art. 59 deste Código, conforme o previsto no artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal, contudo observando-se o tempo da prisão provisória, uma vez que o réu se encontra recolhido desde dezembro do ano de 2021, fixo o regime aberto, com fundamento no art. 387, § 2º, do CPP.

À luz do artigo 44, inciso II do Código penal, verifica-se a impossibilidade de substituir a pena restritiva de liberdade pela pena restritiva de direito, em virtude da reincidência do réu em crime doloso, dado que reincidência do réu pelo crime de roubo majorado (autos nº 1503739-21.2018.8.26.0536).

Ante o exposto, JULGO A PRETENSÃO PUNITIVA PROCEDENTE E CONDENO DAVID PORFÍRIO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, e artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 ano, 2 meses e 11 dias-multa de reclusão e a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

Faculto o direito ao recurso em liberdade, determinando a expedição de alvará de soltura. Expeça-se guia para o cumprimento da pena.

PIC

São Vicente, 22 de junho de 2022.